



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001154/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gómez, -constituido así el Tribunal de conformidad con lo establecido en el art. 109 del RJN- a fin de tratar el expediente caratulado: **"PIRIZ CESAR LAUTARO Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001154/2009 CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs. 111, contra la sentencia de fs. 104/108 vta. que rechaza la excepción de prescripción articulada por el Estado Nacional; hace lugar a la demanda entablada y condena al Estado Nacional, Ministerio de Defensa, a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en el decreto 2769/93, Resolución del Ministerio de Defensa 1459/93 y decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 desde los cinco años previos a la interposición de la demanda y hasta la fecha de entrada en vigencia del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001154/2009/CA1

decreto 1305/12, conforme las pautas vertidas por la CSJN en la causa "Zanotti", con más intereses liquidados a tasa activa. Impone las costas a la demandada, fija las pautas para regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

El recurso se concede a fs. 112, se expresan agravios a fs. 115/122 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 122 vta.

II- Que la parte apelante manifiesta en primer lugar que la cuestión de autos ha devenido abstracta, atento el dictado del decreto 1305/12.

Seguidamente, expresa que le agravia la inclusión del decreto 2769/93 al haber mensual de los actores, argumentando en torno a su carácter particular. Seguidamente, considera agravante la declaración del carácter remunerativo de los aumentos instituidos por los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, e invoca que tales aumentos no son para la totalidad del personal de la Fuerza. Invoca como novísima jurisprudencia la causa "Zanotti" de la CSJN y los casos "Bovari de Díaz" y "Villegas". Apela, finalmente, la tasa de interés activa fijada y hace reserva del caso federal.

III- Que los actores, integrantes del personal en actividad del Ejército Argentino, ocurren a la jurisdicción e interponen demanda contra el Estado Nacional - Ministerio de Defensa a fin de que se incluyan en sus haberes mensuales, con carácter remunerativo y bonificable, los suplementos y aumentos previstos en el decreto 2769/93, Resolución 1459/93 del Ministerio de Defensa y decretos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001154/2009/CA1

1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, con más los retroactivos e intereses que correspondan.

El *a quo* hizo lugar a lo peticionado y contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- a) Que corresponde abordar en primer término el planteo de la demandada relativo a que la cuestión de autos ha devenido abstracta, en virtud del dictado del decreto 1305/12.

Al respecto, cabe señalar que atento a que no sólo se reclama la declaración del carácter remunerativo de los aumentos previstos en los decretos solicitados en la demanda, sino que también se interesa el pago de los retroactivos correspondientes, la supresión de tales aumentos en modo alguno conlleva la sustracción de la materia debatida, por lo que debe rechazarse el planteo deducido.

b) Que la CSJN se ha pronunciado declarando el carácter particular de los suplementos creados por el decreto 2769/93 en los autos "Bovari de Díaz, Aída y otros c/ Estado Nacional -Mº de Defensa- s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg." (Fallos 323:1048) y "Villegas, Osiris G. y otros c/ Estado Nacional -Mº de Defensa- s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg." ("Fallos" 323:1061).

De conformidad con ello y, teniendo en cuenta que es criterio de esa Corte que aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no son obligatorios, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla mientras no expongan nuevos fundamentos (cfr. doctrina de Fallos 330:1094),





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001154/2009/CA1

corresponde hacer lugar al agravio propuesto, revocar en este punto la sentencia dictada y rechazar este aspecto de la demanda.

c) Que la cuestión relativa a los aumentos instituidos por decretos dictados a partir del año 2005 ha sido resuelta por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo" (Fallos 334:275), "Borejko, Carlos Isidoro y otros c/ E.N. - M° Interior -G.N.- dtos. 1246/05, 1126/06 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de seg." (Expte. B. 965. XLV, 12/07/2011), "Zanotti, Oscar Alberto c/ M° Defensa - Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012, e "Ibáñez Cejas, José Benedicto y Otros c/ EN - M° de Defensa FAA - dto. 1104/05, 751/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013), donde declaró el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos aquí analizados y estableció las pautas a las que deberán ajustarse las liquidaciones pertinentes.

Por ello, se rechaza el agravio propuesto.

d) Que, finalmente, debe hacerse lugar al agravio relativo a los intereses y declarar aplicable la tasa pasiva promedio que publica el BCRA, conforme el criterio sustentado por el Máximo Tribunal en los autos "PALMIERI, LEONARDO FABIO C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO" (Expte. P.41.XLVII, sentencia del 02/10/2012).

V- Que en cuanto a las costas de ambas instancias, atento el resultado arribado, corresponde imponerlas en un





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001154/2009/CA1

70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo de la actora (art. 73 del CPCCN).

VI- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila, en un 30% de lo que oportunamente se le determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, y en su mérito, se revoca la sentencia dictada en lo atinente al decreto 2769/93, rechazándose la demanda en este punto; y en lo relativo a los intereses que devengarán las sumas adeudadas a los actores, declarándose aplicable la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.

Se imponen las costas de ambas instancias en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo de la actora (art. 73 del CPCCN).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila, en un 30% de lo que oportunamente se le determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001154/2009/CA1

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez,
adhiera al presente voto.

No siendo para más, se dio por terminado el acto,
labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez
de Cámara Subrogante y la Señora Jueza de Cámara, por ante
mí que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001154/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 26 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, y en su mérito, revocar la sentencia dictada en lo atinente al decreto 2769/93, rechazándose la demanda en este punto; y en lo relativo a los intereses que devengarán las sumas adeudadas a los actores, declarándose aplicable la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.

Imponer las costas de ambas instancias en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo de la actora (art. 73 del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila, en un 30% de lo que oportunamente se le determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

